

Formación en TEA en la Superintendencia de Educación: lo que la transparencia revela

Por qué pregunté

Como muchas personas vinculadas al mundo de la educación especial, he seguido de cerca la implementación de la Ley N°21.545 —la Ley de Autismo— y la Circular N°586 que la Superintendencia de Educación emitió en diciembre de 2023 para orientar su aplicación en los establecimientos. Una ley importante, una circular técnicamente exigente, y un organismo —la Superintendencia— con la responsabilidad de fiscalizar que los colegios la cumplan.

A partir de la experiencia vivida en mi propia institución y conversada con docentes de otros establecimientos, me llevó a una pregunta simple: ¿cuánto saben sobre autismo quienes van a fiscalizar a nuestros colegios?

Para responderla, hice lo que cualquier ciudadano puede hacer: presenté una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 20.285. El número de seguimiento es AJ011T0013939, y la respuesta llegó el 13 de febrero de 2026 mediante el Ordinario 10DJ TRA N° 0201.

Lo que solicité

Pedí información detallada sobre todas las capacitaciones en Autismo impartidas al personal de la Superintendencia entre enero de 2023 y diciembre de 2025. Para cada capacitación, solicité:

- Nombre completo, fechas de inicio y término, duración en horas cronológicas y/o pedagógicas
- Modalidad (presencial, online, mixta), entidad ejecutora y tipo de relator
- Número de funcionarios capacitados, discriminado por región y por cargo o unidad
- Materiales entregados, mecanismo de evaluación y costo total
- Certificación entregada y cantidad de funcionarios que no fueron capacitados por región

Es exactamente el mismo nivel de detalle que la Superintendencia exige a los establecimientos educacionales cuando fiscaliza nuestras propias capacitaciones sobre autismo.

Lo que me respondieron

La respuesta identificó tres fuentes de capacitación en el período solicitado. El siguiente cuadro resume los datos clave:

Instancia	Período	Horas	Capacitados	Sin capacitar	Criterios de aprobación
Dirigida a funcionarios de Protección de Derechos Educativos.	29 enero 2024	1 hora	No informado	No informado	Ninguna
Dirigida a funcionarios de Fiscalización, convocada por la División de Fiscalización	30 de enero del 2024	1 hora cronologica	No informado	No informado	Ninguna
Dirigida a funcionarios de Fiscalía,	31 enero del 2024	1 hora cronologica	73 *	43 *	Ninguna
Dirigida a funcionarios de la Intendencia de Educación Parvularia,	12 de marzo del 2024	1 hora cronologica	No informado	No informado	Ninguna
Div. Fiscalización — encargados regionales	Nov 2024	1,5 hrs	1 por región	No informado	Ninguna
Curso CINTEC — Depto. Gestión de Personas	Nov–Dic 2024	16 hrs	27	821	Asistencia + prueba escrita

* El dato de 73 capacitados y 43 sin capacitar corresponde únicamente a la sesión dirigida a Fiscalía (31 de enero de 2024), que fue la única para la cual la Superintendencia entregó cifras de participación. Las demás charlas no informaron número de asistentes.

Comentarios a lo informado:

1. Capacitaciones enero–noviembre 2024

Llama la atención no solo el escaso tiempo destinado a estas capacitaciones, sino también el enfoque del material utilizado. La presentación empleada —que fue entregada como respaldo documental a la solicitud de transparencia y que fue la misma para las cuatro primeras— tiene una orientación predominantemente fiscalizadora: el sumario organiza los contenidos en torno a las "obligaciones específicas para los establecimientos", es decir, qué deben cumplir los colegios, no cómo apoyar a que lo logren.

Todo el contenido está estructurado desde la perspectiva normativa: qué dice la ley, qué dice la circular, qué está prohibido, qué es exigible. Esto tiene sentido para una audiencia que fiscaliza, pero es insuficiente si el propósito es comprender en

profundidad la realidad de los estudiantes autistas y las comunidades educativas que los acompañan.

Lo que está ausente es igualmente revelador. No hay nada sobre cómo reconocer las necesidades sensoriales de un estudiante autista en el aula, cómo comunicarse eficazmente con sus familias, qué implica la neurodiversidad en términos de variabilidad real entre personas, estrategias concretas de acompañamiento emocional, o cómo distinguir en terreno si un Plan de Acompañamiento es genuinamente adecuado para ese estudiante o es simplemente un formulario cumplido.

Incluso la diapositiva destinada a explicar quién es una "Persona con trastorno del espectro autista" se limita a reproducir la definición legal, sin aportar comprensión clínica ni pedagógica del espectro.

La propia Circular N°586 declara que su propósito es un "cambio de paradigma que debe involucrar a toda la comunidad educativa". La capacitación que la Superintendencia dio a sus propios funcionarios no refleja ese espíritu: es un resumen jurídico, no una formación transformadora.

No se trata solo de pocas horas. Es que el enfoque también es insuficiente. Un fiscalizador que únicamente conoce el texto de la ley puede verificar si un papel existe, pero difícilmente podrá evaluar si detrás de ese papel hay una práctica que efectivamente protege al estudiante.

Un dato transversal a todas las instancias: ninguna de las capacitaciones internas contempló mecanismo de evaluación ni aprobación exigible a los participantes y las cuatro primeras fueron en formato online.

2. Depto. de Gestión y Desarrollo de Personas — Curso CINTEC, 16 horas (noviembre–diciembre 2024)

El único curso con mayor extensión fue ejecutado por la Fundación CINTEC entre el 26 de noviembre y el 26 de diciembre de 2024, en modalidad virtual sincrónica, con un costo de \$2.000.000. Contempló evaluación por asistencia y prueba escrita, y entregó diploma de aprobación.

Sin embargo, solo 27 funcionarios fueron capacitados. 821 quedaron sin este curso — es decir, más del 96% del personal del servicio no accedió a la instancia formativa más completa disponible en el período. Incluso en 8 regiones no se incluyó en esta capacitación a ninguno de sus funcionarios.

Un elemento adicional llama la atención. Al revisar el sitio web de la Fundación CINTEC, su actividad principal no es la formación en normativa educativa ni en autismo escolar: es la **equinoterapia y la canoterapia** —terapias asistidas con caballos y perros—, desarrollada desde la localidad de Paine en la Región Metropolitana. La fundación tiene experiencia en trabajo con personas autistas y sus familias, lo que explica en parte su contratación.

Sin embargo, el encargo aquí era distinto: formar a funcionarios de un organismo fiscalizador del sistema educativo en una normativa compleja, con aplicación directa en establecimientos escolares. Ese es un campo específico que requiere conocimiento

del mundo escolar, de los procesos pedagógicos, de la relación entre colegios y familias, y de cómo opera en la práctica la inclusión educativa.

El programa del curso abordó contenidos normativos relevantes y contó con relatores externos. Aun así, es legítimo preguntarse si la Fundación CINTEC era la entidad más idónea para este encargo en particular, o si existían organizaciones con mayor expertise en el cruce entre autismo, normativa educativa y fiscalización escolar. Además, los participantes podían descargar las presentaciones en formato ppt desde la plataforma del ejecutor del curso, lo que tampoco sabemos si todos los hicieron.

La paradoja que no puedo ignorar

La Superintendencia de Educación exige a los establecimientos que todos los años capacitemos sobre autismo al 100% de nuestros funcionarios, informemos en detalle quiénes fueron los relatores, les presentemos qué temáticas abordamos y respaldo del material usado. Incluso en algunos casos han solicitado el contrato de prestación de servicios.

Sin embargo, sus propios fiscalizadores —las personas que van a los colegios a verificar el cumplimiento de la Ley de Autismo— recibieron, en el mejor de los casos, hora y media de formación presencial, sin evaluación y sin certificación. Las charlas internas de una hora no contaron con ningún mecanismo de verificación de aprendizaje y solo recibieron capacitación durante el 2024.

Esto no es un juicio a quienes trabajan en la Superintendencia. Con frecuencia hacen un trabajo valioso con recursos limitados y bajo presión institucional. Es una pregunta sobre las condiciones en que se les pide que lo hagan, y sobre la coherencia entre lo que se exige afuera y lo que se practica adentro.

Por qué esto afecta directamente a los colegios

La Ley N°21.545 y la Circular N°586 son instrumentos normativos complejos y técnicamente exigentes. Incluyen obligaciones concretas sobre:

- Protocolos de respuesta ante episodios de desregulación emocional y conductual (DEC)
- Planes de acompañamiento individuales para cada estudiante diagnosticado como autista
- Restricciones específicas en materia disciplinaria que no pueden fundarse en la condición del estudiante
- Derechos laborales para padres y apoderados que deban ausentarse del trabajo ante emergencias escolares

Fiscalizar estas obligaciones —y eventualmente sancionar su incumplimiento— requiere comprensión profunda, no solo una charla introductoria.

Lo que muchas comunidades educativas reportan en la práctica es preocupante: criterios dispares entre distintos fiscalizadores, orientaciones que varían según quién visita el establecimiento, incomprensiones sobre los mismos verificadores que ellos

solicitan, y en algunos casos, interpretaciones que parecen más personales que jurídicas. Eso no es culpa exclusiva de los funcionarios: es el resultado esperable cuando la formación es insuficiente y no hay estándares de evaluación que garanticen un piso común de conocimiento.

¿Qué podría cambiar concretamente?

Dos medidas merecen ser discutidas. La primera es establecer una **evaluación periódica** —al menos anual— de los funcionarios de la Superintendencia en las normativas que están llamados a fiscalizar, incluida la Ley de Autismo y la Circular N°586. No como mecanismo punitivo, sino como garantía de que existe un piso común de conocimiento en todo el servicio. La segunda es incorporar una **prueba de conocimientos normativos** en los procesos de selección de fiscalizadores, similar a lo que ya aplica el Ministerio Público en sus concursos. Quien va a exigir el cumplimiento de una ley debería poder demostrar que la conoce antes de asumir ese rol.

Ninguna de estas medidas requiere recursos extraordinarios. Requieren decisión institucional.

Una oportunidad que no debería perderse

Con el cambio de autoridades previsto para marzo de 2025, existe una ventana real para que la nueva conducción de la Superintendencia aborde esta brecha como una prioridad. No como un gesto simbólico, sino con una política de formación continua, evaluada y acreditada, que garantice que quienes fiscalizan la Ley de Autismo la comprendan en profundidad.

Las familias de niños, niñas y adolescentes autistas merecen que el organismo que vela por sus derechos educativos esté a la altura de lo que exige. Y las comunidades educativas —colegios, docentes y equipos directivos que se esfuerzan genuinamente por cumplir una normativa compleja— merecen ser fiscalizadas con criterios sólidos, uniformes y bien fundados. Una formación insuficiente en el organismo fiscalizador no solo vulnera derechos: genera interpretaciones dispares que tensionan innecesariamente a quienes intentan hacer bien las cosas.

La información citada proviene de la respuesta oficial de la Superintendencia de Educación a la solicitud de transparencia N° AJ011T0013939, entregada el 13 de febrero de 2026 mediante el Ordinario 10DJ TRA N° 0201.
